

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NỘI VỤ

Số: 3797 /SNV-TCBC

V/v báo cáo liên quan đến đề xuất
cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp
ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7377/UBND-NC ngày 19/11/2025 và Công văn số 6259/UBND-NC ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh về việc xử lý đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng (kèm theo văn bản đề nghị của công dân về việc cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng); trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ kính báo cáo UBND tỉnh như sau:

1. Về tình hình nghiên cứu, phối hợp với các Sở, ngành để tham mưu UBND tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7377/UBND-NC và Công văn số 6259/UBND-NC, Sở Nội vụ đã nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật và trao đổi với các Sở, ngành về việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng. Sau khi trao đổi ý kiến bằng văn bản với Công an tỉnh và các Sở, ngành còn có ý kiến khác nhau.

Ngày 09/12/2025, Sở Nội vụ đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với Công an tỉnh, các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ để thảo luận, thống nhất nội dung tham mưu cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng (có Biên bản cuộc họp kèm theo). Theo đó, cuộc họp đã đánh giá, thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:

1.1. Về tình hình sắp xếp các hội quần chúng hiện nay

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (cấp tỉnh, cấp xã), các hội quần chúng cấp tỉnh đang trong quá trình sắp xếp, sáp nhập nhằm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chính của Hội, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Đồng thời, qua tham khảo từ các địa phương khác, hiện nay chưa có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ; tương tự, các hội mang tính chất ái hữu, giao lưu dựa trên ngôn ngữ nước ngoài cũng chưa được cho phép thành lập mà chủ yếu là các hội hữu nghị giữa các nước.

1.2. Về hồ sơ, quy trình, điều kiện thành lập hội

- **Về quy trình đề nghị cho phép thành lập hội:** Việc công dân đề xuất cho phép thành lập Hội khi chưa được cấp có thẩm quyền công nhận Ban vận động thành lập Hội là chưa phù hợp với quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- **Về điều kiện cho phép thành lập:** Tại điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “*Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh có ít nhất 50 tổ chức, công dân tại hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên (trước sắp xếp) có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội*”. Tuy nhiên, tại hồ sơ đề nghị thành lập Hội chưa báo cáo nội dung về điều kiện thành lập hội (có ít nhất 50 tổ chức, công dân) và tên hội “Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng” thể hiện có phạm vi hoạt động trên 01 đơn vị hành chính cấp huyện trước sắp xếp (thành phố Đà Lạt cũ) là chưa đảm bảo điều kiện của Hội có hoạt động trong phạm vi tỉnh, chưa phù hợp về tên gọi với đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

- **Về tên gọi của Hội:** Tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “*Về tên gọi của Hội đảm bảo các điều kiện viết bằng tiếng Việt hoặc phiên âm theo tiếng Việt, nếu không phiên âm ra được tiếng Việt thì dùng tiếng nước ngoài; tên gọi riêng của hội có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật*”. Đối với đề xuất tên gọi của Hội “**Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng**” sử dụng nhiều từ Hán Việt là chưa phù hợp với quy định như: “Ái hữu”, “Pháp ngữ”.

- **Về hội viên của Hội:** Tại Điều 17, Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định hội viên của hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết, hội viên danh dự là “**tổ chức, công dân Việt Nam**”. Tuy nhiên, tại hồ sơ đề nghị cho phép thành lập thể hiện hội viên của hội “**là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Lâm Đồng**”. Việc đề xuất hội viên bao gồm cả người nước ngoài là chưa phù hợp với quy định.

Đồng thời, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới hiện nay nhu cầu học tập và sử dụng tiếng Pháp không cao, do đó nếu thành lập thì số lượng hội viên sẽ không nhiều, chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Đà Lạt (cũ), không có hội viên bao phủ ở các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh mới để đảm bảo hội hoạt động trong phạm vi tỉnh.

- **Về trụ sở của hội:** Tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “*Trụ sở của hội đặt tại Việt Nam trong phạm vi hoạt động của hội và có địa*

chỉ cụ thể, rõ ràng”; tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định: “*Có văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt trụ sở của hội theo quy định của pháp luật*”. Tuy nhiên, tại hồ sơ đề nghị thành lập Hội chưa xác định và dự kiến địa điểm đặt trụ sở làm việc của Hội theo quy định.

2. Đề xuất

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Công an tỉnh, các Sở: Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, chưa thống nhất cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng theo đề xuất của ông Dương Quý Sỹ.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản trả lời công dân về việc đề nghị cho phép thành lập Hội Ái hữu Pháp ngữ Đà Lạt - Lâm Đồng.

(Đính kèm dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời ông Dương Quý Sỹ)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Vũ